القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان

في

ضوء السيرة النبوية والمقاصد الشرعية

بحث مقدم
للمؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة
الذي تنظمه جامعة إفريقيا العالمية

إعداد الدكتور/ محمد شيخ أحمد محمد
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة إفريقيا العالمية – الخرطوم – السودان
المنتدب لكلية الشريعة والقانون – جامعة بنادر في الصومال

مقديشو – الصومال
1434هـ – 2012م

مقدمة

تمثل القيم الأخلاقية المثل العليا في كل الحضارات والمجتمعات البشرية بمختلف ثقافاتها ومعتقداتهاعلى امتداد التاريخ الإنساني، وبغض النظر عن الاختلاف في مصدر هذه القيم والمثل في كل حضارة أو مجتمع بشري؛ وذلك أن القيم الأخلاقية مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي توجه السلوك البشري داخل المجتمع، نحو تحقيق ما يُعتقد أنه الخير، و تَجَنُّب ما يُنظر إليه على أنه يُجَسِّد الشر، وتستهدف القيم الأخلاقية في محصلتها النهائية تحسين العلاقات بين البشر، و إعطاء الحياة البشرية معنى يُساعد على الحفاظ على قدر من التماسك الاجتماعي، بالرغم من وجود الفوارق والتناقضات، داخل المجتمعات البشرية وبينها[1].

وإذاكانت حقوق الإنسان تلك الحقوق التي لا يمكن للإنسان العيش بكرامة في الحياة دون توافر الحد الأدنى منها له؛ فإن الأسس التي تنبني عليها هذه الحقوق هي في الأساس قيم دينية ومثل أخلاية؛ لأنها عبارة عن مبادئ في شكل صيغ تُعبِّر عن حاجات بشرية تلتف كلها حول موضوع الكرامة الإنسانية.

ومن البدهي أن القيم الأخلاقية تمثل محور مقاصد التشريع الإسلامي، وتدور جميع أحكامه في فلك هذه القيم والمقاصد؛ ولا أدل على ذلك من حصر من أوتي جوامع الكلم – صاحب السيرة العطرة رسول الرحمة العالمية – مقاصد البعثة وأهداف الرسالة الإنسانية في إتمام مكارم الأخلاق بقوله صلى الله عليه وسلم: (**إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق**).

وتظهر أهمية القيم الأخلاقية ومكانتها في رعاية حقوق الإنسانفي الإسلام من كونها تؤدي إلى سيادة نوع من الخصال الخلقية، ونمط من السلوك الذي يتعامل به الفرد والجماعة، يسهم في رعاية حقوق الإنسان وحرياته من الانتهاك، عن طريق بناء الذات بناء أخلاقياً إيجابياً تجاه حقوق الإنسان، ومتنافراً مع انتهاكها تنافراً طبيعيا في صورة طبع وسجية، وبذلك ينعدم الباعث على انتهاك حقوق الإنسان ويوجد الحافز لاحترامها[2]. وذلك نتيجة التزكية الذاتية للنفس برعاية حقوق الله فيها وحقوقها أولاً، والتزكية المتعدية برعاية حقوق الغير ابتداء برعاية الكرامة الإنسانية،

1انظر: القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان، بقلم: هارون عمار، مقال منشور في موقع الشهاب http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2007 نقلاً عن جدل العلاقة بين الأخلاق والسياسة، أكرم البني، ص11.

2 حقوق الإنسان، د. منير حميد البياتي(الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، سلسلة كتاب الأمة، العدد (88)، ط1، 1423هـ، 2002م).ص:105.

ومروراً بالتحلي بقيم العدل والإنصاف، وانتهاء بالخلق الإحساني الذي ينم عن كمال الخلق وطهارة النفس وخصال البر والإيثار ثانياً.

وعن أهمية القيم الأخلاقية للحركة الحقوقية اليوم يقول الريسوني: "إن الحركة الحقوقية بحاجة ماسة إلى أن تكون حركة أخلاقية وليس مجرد حركة قانونية ثقافية وفكرية. فبدون أخلاق وبدون تخليق، ستظل حركة حقوق الإنسان دائرة حول المظاهر دون أن تصل إلى المخابر، وستظل تشتغل بالوسائل من غير تقدم في تحقيق المقاصد. وأكثر من ذلك كله، ستظل عرضة للتكييف والتوجيه والتعطيل، بحسب ما يريده أصحاب الغلبة والنفوذ وذوو النزوات والشهوات"[3].

ولذا فإن هذا البحث يتغيا دراسة نماذج من أبرز القيم الأخلاقية التي تتأسس عليها رعاية منظومة حقوق الإنسان، مثل: التزكية، والكرامة الإنسانية، والعدل، والإحسان، وذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية المستقرأة من الهدي النبوي في سيرته العطرة، بالتركيز على النماذج الحية المجسدة لهذه القيم الأخلاقية في سيرة سيد المرسلين، مقارنة بما آلت إليه هذه القيم الأخلاقية في منظومة حقوق الإنسان في عصر سيادة الحضارة الغربية والعولمة على الصعيدين: الفكري والممارسات الميدانية من أوضاع مزرية، على الرغم من التطور الملحوظ في مجال التشريع وإصدار الكم الهائل من الإعلانات والوثائق الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

ويندرج موضوع هذه الورقة في المحور الثالث من محاور المؤتمر: (**فقه السيرة وتنزيل الأحكام**، الموضوع الثالث: (**فقه السيرة في السياسة الشرعية والتشريع**)، كما تمتد جذوره إلى كل من الموضوعين: الأول (**فقه السيرة في التربية الأخلاقية**)، والثالث: (**فقه السيرة في العلاقات الدولية**).

وتتضمن هذه الورقة البحثية مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجع.يشتمل المبحث الأول تحليلاً للمفاهيم المدخلية للبحث: القيم الأخلاقية، حقوق الإنسان، مقاصد الشريعة، السيرة النبوية. كما يتضمن كل مبحث من المباحث الأربعة المتبقية تحليلا واستقراء لنموذج من نماذج القيم الأخلاقية المختارة للدراسة في هذه الورقة، وهي: والتزكية، والكرامة الإنسانية، ، والعدل، والإحسان.

أما الخاتمة فتتضمن أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها البحث.كما تنضمن قائمة بأهم المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث في إعداد هذه الورقة البحثية.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،

د. محمد شيخ أحمد محمد، مقديشو – الصومال

---

3 إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان، د. أحمد الريسوني، بحث ضمن كتاب "حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر، كتاب الأمة، العدد (87)، ط1، 1423هـ- 2002م)ص62-63.

المبحث الأول
تعريف وتحديد المصطلحات المدخلية للبحث

يتضمن هذا المبحث تحليلاً للمفاهيم المدخلية للبحث، وهي: القيم الأخلاقية، حقوق الإنسان، مقاصد الشريعة، والسيرة النبوية.

أولاً:مفهوم القيم الأخلاقية:يقصد بها "المعايير والموازين الموجهة لحركة الإنسان، والضابطة والحاكمة للفعل الحضاري، بكل تنوعاته وامتداداته، وفق رؤية الإسلام ومقاصده"[4]. فالقيم الأخلاقية تشكل المقاصد الحركية للإسلام، ومصالحه في تحريك الحياة؛ ولذلك يعبر عنها في أصول الفقه الإسلامي تارة بالمقاصد، وتارة أخرى بالمصالح، فالمقاصد والمصالح ليستا إلا تجسيداً للقيم الأخلاقية في الإسلام وتجسيداً لمجالات إعمالها، لأنها روح شريعة الإسلام ومنهاجه الذي يميز بها عن غيرها من الشرائع[5].

ثانياً:حقوق الإنسان:يعرف حقوق الإنسان في المفهوم الغربي بأنها:"مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم لاعتبارات: الجنس، أو النوع، أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر"[6].كمايمكن تعريف حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي بأنها: "المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الإلهي للإنسان، التي يجب على الجميع رعايتها، تنفيذاً لأحكام الشارع، وتحقيقاً لمقاصده"[7].

ثالثاً:السيرة النبوية: السيرة في اللغة:تعني السّنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. يُقال فلان له سيرة حسنة، وقال تعالى: (**سنعيدها سيرتها الأولى**)[8]. وفيالاصطلاح:تعني قصة الحياة وتاريخها، وكتبها تسمّى:

---

4 القيم الحضارية في الإسلام، د. محمد عبد الفتاح الخطيب، (القاهرة: دار البصائر، ط1، 1432هـ، 2011م)،ص48.

[5] المرجع نفسه، ص54.

[6]حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي، عزت سعد السيد البرعي، (القاهرة، دار النهضة العربية1985م) ص4، وحقوق الإنسان،د. أحمد الرشيدي (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط/1، 1424م . 2003م)، ص35.

7مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، د. محمد شيخ أحمد، (الخرطوم: مطابع العملة، 1434هـ – 2012م). ص 109، وانظر: حوار عن بعد حول حقوق الإنسان، للشيخ عبد الله بن بيه، (الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1428هـ – 2007م).ص31.

[8]سورة طه:21

كتب السير، يُقال قرأت سيرة فلان: أي تاريخ حياته. والسيرة النبوية تعني: مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخُلقية والخَلقية، مضافا إليها غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم[9].

فالسيرة على هذا قسم من الحديث النبوي باعتبارين: الأول: نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع، الثاني: روايتها بالأسانيد، ولهذا أفرد علماء الحديث كتباً وأبواباً في مصنفاتهم في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، وشمائله ودلائل نبوته.والسيرة أيضاً جزء من التاريخ باعتبار أحداثها ووقائعها[10].

رابعاً: مقاصد الشريعة: عُرِّفت مقاصد الشريعة عند المعاصرين بتعريفات من أهمها: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه"[11]. ومنها: "مقاصد الشريعة هي المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم"[12]. ومن أوجزها: "مقاصد الشريعة هي: مصالح الإنسان"[13].

وهكذا تتحدد المصطلحات والمفاهيم المفتاحية لهذا البحث، وهي المصلحات الأربعة التي تعريفها في هذا المبحث، فإلى بقية المباحث في هذه الورقة.

المبحث الثاني: رعاية الكرامة الإنسانية

التكريم الإلهي للإنسان هو الأساس الأول لحقوق الإنسان في الإسلام؛ فقد كرَّم الله "الإنسان" فضلاً منه تعالى وإحساناً، وخصَّه بسمات تميزه عن سائر المخلوقات، وأنعم عليه بخصائص ترقى به إلى أعلى الدرجات، يقول تعالى:﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴾[14].ويتساوى في هذا التكريم جميع البشر بصفتهم الإنسانية، مهما اختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسابهم وعقائدهم، كما يتساوى في ذلك الرجال والنساء، والكبار والصغار؛ لأن لفظ (بني آدم) في الآية الكريمة

[9] إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين – (1 / 1)

[10] الهدف من دراسة السيرة ص1.

11 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، للأستاذ علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط5، 1993م، ص7.

[12] المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم (فرجينيا: العهد العالمي للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م) ص79.

[13] مصالح الإنسان مقارية مقاصدية، للأستاذ عبد النور بزا، ص33.

14 سورة الإسراء، الآية: 70

يشمل جنس الإنسان، قال ابن عاشور: "**والمراد بـ(بني آدم) جميع النوع، فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من حيث هو، كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات**"[15].

فهذا التكريم الإلهي للإنسان له مظاهر من أهمها: أن الله خلق الإنسان في أحسن صورة وأكمل هيئة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، وجعله خليفة في عمارة الأرض، وسخر له ما في السموات والأرض، وأنزل عليه الكتب السماوية، وأرسل له الرسل والأنبياء لهدايته إلى الحق في الاعتقاد والسلوك، والعدل والإحسان في المعاملات والتصرفات[16]، وهذا عرض موجز لأهم هذه المظاهر:

1. **قوامة الخَلق وحسن الصورة**: قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾[17]، والتقويم: جعل الشيء في قَوَام، أي عَدل وتسوية[18]، فالإنسان مقومٌ في الصورة والمِعْنى، حيثُ برأه الله تعالَى مستويَ القامةِ، متناسبَ الأعضاءِ، مُزيَّناً بالعلم، والفهم، والعقل، والتّمييز، والمنطق[19]، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿٦٤﴾ ﴾[20]. ومن جملة التقويم المعنوي، الذي كرَّم الله به الإنسان، العقلُ والعلمُ، قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ ﴾[21].قال ابن كثير: "هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم"[22].
2. **السمو الروحي**: إن أهم مظهر من مظاهر تكريم الإنسان، بل سر هذا التكريم كله، هو أن الله سبحانه وتعالى نفخ في الإنسان من روحه، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ﴾[23]، قال الألوسي[24]:

---

15 التحرير والتنوير، لبن عاشور، (دار التونسية للنشر، د. ط، د. ت).273/8.

16حقوق الإنسان في الإسلام، د. محمد الزحيلي، دمشق: دار الكلم الطيب، ط2، 1418هـ-1997م.

ص130. راجع أيضاً: محمد محمود عبد الله، الحقوق في الإسلام، (عمان: مؤسسة الوراق، 2003م).

ص130.

17 سورة التين، الآية: 4

18 ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، 317/16.

19 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 32/7؛ وتفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر، (بيروت: دار الفكر، 1399 هـ /1979 م) 266/7.

20 سورة غافر، الآية: 64

21سورة البقرة، الآيتان: 31-32.

22تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: محمود حسن (بيروت: دار الفكر د. ط، 1414هـ/1994م)، 72/1

23 سورة السجدة، الآية: 9 .

"أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له، كما في بيت الله تعالى، وناقة الله تعالى، وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع بديع"[25]وهذه الميزة في الحقيقة تمثل نوعاً من التشريف والتكريم لا يكاد يدركه عقل أو يستوعبه فكر، ولذا جاء في الآية الأخرى:﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٨٥﴾ ﴾[26]، ولا نعلم مخلوقاً آخر نفخ الله تعالى فيه من روحه، ومنحه هذا الامتياز والتكريم[27].

وقد ترتب عن هذا الامتياز والتكريم أول حق من حقوق الإنسان، حين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم،﴿ وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴾[28]، فالعلة الحقيقية لإسجاد الملائكة لآدم التسوية الخاصة الفائقة لهذا الكائن، ثم تتويجها بالنفخ فيه من روح الله، كما هو واضح في النظم القرآني[29]،﴿ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾[30]، وقد ورد الأمر بالسجود لآدم في سبعة مواضع من القرآن الكريم، خمسة منها بلفظ: ﴿ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ ﴾[31]، وفي موضعين بلفظ:﴿ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴾[32].

---

24 الآلوسي الكبير (1217-1270هـ = 1802-1854م) محمود بن عبد الله الحسيني الألوسى، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً. تقلد الافتاء ببلده سنة 1248هـ وعزل، فانقطع للعلم. ثم سافر (سنة 1262 هـ إلى الموصل، فالاستانة، ومر بماردين وسيواس، فغاب 21 شهراً وأكرمه السلطان عبد المجيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر إلى أن توفى. من كتبه (روح المعاني) في التفسير، و"نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول" رحلته إلى الاستانة، و"نشوة المدام في العود إلى دار السلام" و"غرائب الاغتراب" ضمنه تراجم الذين لقيهم، وأبحاثا ومناظرات، ومؤلفات أخرى. الزركلي، الأعلام 176/7.

25 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،للألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 1/1؛ وانظر: الراغب الإصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص72.

26 سورة الإسراء، الآية: 85.

27 إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان، للريسوني، مرجع سابق، ص 39.

28 سورة الحجر، الآيتان: 28، 29.

29 الريسوني، المرجع السابق، ص 39.

30 سورة الحجر : الآية (29)

(31) وهي: البقرة: 34، الأعراف: 11، الإسراء: 61، الكهف: 50، طه: 116.

(32) وهما: الحجر : 29 ، ص : 72 .

3. **الاستخلاف في الأرض**: ومن أهم مظاهر تكريم الإنسان، أن جعله الله تعالى خليفة في الأرض لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ ﴿١٦٥﴾ ﴾[33]، والخلافة في الأرض مقام تشريف وتمكين لا نعلم مخلوقاً آخر قد حظي به، ومنزلة تشوفت إليها ملائكة الرحمن فلم يُعطَوها، ومنحها الله تعالى للإنسان، كما في قوله تعالى:﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾[34]، قال البغوي: "والمراد بالخليفة هاهنا آدم، سماه خليفة لأنه خلف الجن أي: جاء بعدهم، وقيل: لأنه يخلفه غيره، **والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه**"[35].

وليتمكن الإنسان من أداء وظيفة الخلافة بأكمل وجه، وأفضل طريقة، فقد زوَّده الله تعالى بالوسائل اللازمة لذلك، وهيأ له الكون كله: أرضاً وسماءً، حيواناً ونباتاً، بحاراً وأنهاراً، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾[36].وقال تعالى أيضاً:﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ ﴾[37]، قال ابن سعدي في شرح هذه الآية: "وهذا شامل لأجرام السموات والأرض، ولما أودع فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار والثمرات، وأجناس المعادن، وغير ذلك مما هو معه لمصالح بني آدم، ومصالح ما هو من ضروراته"[38].

4. **التكليف وبيان المنهج**: إن من أعظم مظاهر تكريم الله للإنسان، أنه لم يخلقه عبثاً، ولم يتركه هملاً، بل خلقه لغاية سامية، بينها الله عز وجل بقوله تعالى:﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[39]، وهي عبادة

---

33 سورة الأنعام، الآية: 165.

34 سورة البقرة : الآية: 30.

35 معالم التنزيل، تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4 ، 1417 هـ - 1997 م، 79/1.

36 سورة لقمان، الآية: 20.

37سورةالجاثية، الآية: (13)

38تيسير الكريم الرحمنفي تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، (مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ -2000م) ص 776.

39 سورة الذاريات، الآية: 56.

الله وحده، التي تحفظ للإنسان إنسانيته الحقيقية، وتصونه من الانحطاط والسفول، وكانت النبوة والوحي الإلهي، هي الطريق الموصل إلى هذه الهداية، فأرسل الله الرسل، وأنزل عليهم الكتب والشرائع، ليقوم الناس بالقسط، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[40]، وقال تعالى أيضاً:﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[41].

المبحث الثالث

التزكية باعتبارها أهم القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان

أولاً: مفهوم التزكية وأهميتها

التزكية من الزكاة، وأصلها في اللُّغة: الطَّهارةُ والنَّماءُ والبركَةُ والمدحُ[42]، ومفهوم التزكية يتضمن معنيين، هما: التطهير والتنمية، أو التخلية والتحلية. فالأول يكون بالتطهير من العيوب المعنوية والأدران والآفات النفسية، والتخلية من الرذائل الخلقية، والتخلص من نوازع الشر في مكامن النفس. والثاني يكون بتنمية المحاسن والفضائل وعناصر الخير فيها بكل ما فيه صفاء النفس وصلاحها وبركتها. وبهما تستكمل النفس الصلاح في الدنيا، والفلاح في الآخرة.

وفي مقابل "التزكية" مفهوم "التدسية" القائم على الإخفاء والإغواء والإفساد للنفس بما يستوجب لها الخيبة في الدنيا والخسران في الاخرة[43]، ويجمعهما قوله تعالى:﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ ﴾[44].

وتنبع أهمية التزكية من كونها أحد مقاصد البعثة المحمدية وأركانها الأربعة[45]، بل أهمها وأسماها، لكونه منتهى ما بعث الله لأجله رسله، وخلاصة ما ضمنه شرائعه. وقد جاء النص على ذلك في غير ما آية في القرآن الكريم، منها: قوله

---

40 الحديد، الآية: 25.

41 سورة النحل، الآية: 36.

42 النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية – ، 1399هـ – 1979م)،2 / 765.

43 القيم الحضارية في الإسلام، د.محمد عبد الفتاح الخطيب، مرجع سابق، ص161.

44 سورة الشمس: الآيات: (7-10).

تعالى:﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ ﴾[46]. فالآية الكريمة ناطقة صريحة في أن الرسولصلى الله عليه وسلمبُعث إلى الناس لتزكيتهم، وإذا كانت تلاوة آيات الكتاب وتعليم معانيه وأحكامه وحكمته هي نفسها وسائل ومعابر للتزكية، **فالنتيجة أن التزكية هي المعنى الغائي والهدف النهائي للرسل والرسالات في هذه الحياة الدنيا**[47].

ومنها: قوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام:﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ﴾[48]. وكذلك قوله أيضًا: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ ﴾[49]. ومنها قوله ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ ﴾[50].

كما جاءت في القرآن الكريم نصوص أخرى تنبه على أن تزكية الإنسان يجب أن تكون هي الغاية القصوى والمقصد لكل نشاط إنساني، والمعيار الذي يحدد نجاحه وفلاحه، كقوله عز وجل:﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾ ﴾[51]،وقوله تعالى:﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ ﴾[52].

فالتزكية هي مجال ارتقاء الإنسان وسر تميزه وتفرده عن غيره من المخلوقات؛ ولذلك كانت رعاية المقاصد الدينية لها أعظم، وعنايتها بها أكبر من عنايتها بالأبدان صحة وطهارة وتغذية، وهو ما تقره الفطرة السليمة، كما قال الشاعر[53]:**أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان**

---

[45] انظر: ربانية لا رهبانية،أبو الحسن علي الحسيني الندوي، (بيروت، والقاهرة: دار الشروق، 1403هـ، 1983م)، ص12.

46 سورة الجمعة: الآية (2).

[47] إنسانية الإنسان، للريسوني، مرجع سابق، ص55.

4848 سورة البقرة: الآية (129).

49 سورة البقرة: الآية (151).

[50] سورة آل عمران: الآية (164).

[51] إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان،للريسوني، مرجع سابق، ص62.

52 سورة الأعلى: الآية (14).

53 هو الأديب الأريب الشاعر الناثر اللبيب أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي المتوفى سنة 400هـ في قصيدته: عنوان الحكم، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط1، 1404هـ – 1984م)، ص1، 36.

والتزكية مرتبطة بالتكريم الإلهي للإنسان الذي يقتضي ضرورة سعي الإنسان الدائم لتزكية نفسه والارتقاء بها، ووجوب تطهيرها من كل ما يتنافى مع هذا التكريم، وينحط بها من حقيقته الإنسانية؛ ولذلك تقتضي التزكية أن يكون الإنسان في سعي مستمر للالتزام بالقيم النافعة الصالحة، من خلال مراعاة حق النفس بالتطهير وتصحيح السلوك أصلاً ومقصداً ووسيلة، ومن خلال العمل كذلك على مراعاة حق الغير ورعاية حقوق الآخرين، كل ذلك حفاظاً على مكانته الإنسانية، واستبعاداً لكل ما من شأنه أن يتنافى مع مقام التكريم الذي رفعه الله إليه، مما يؤكد تمايز النظرة الإسلامية للإنسان عنها في النموذج الغربي "الأعمى الذي لامقصدية إنسانية له" على حد تعبير رجاء غارودي[54]، فالإنسان في المنظور الإسلامي بلا تزكية كلا إنسان، والأمة بدون تزكية كلا أمة!![55].

ثانياً:دور التزكية في رعاية حقوق الإنسان:

إن التزكية تمثل أهم القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان من خلال أثرها الفاعل في إصلاح النفس البشرية من الداخل، قبل طلب إصلاح المظاهر الخارجية، وإصلاح الدوافع الإنسانية قبل إصلاح النظم والقوانين البشرية. وهذا أمر رباني قرره القرآن الكريم بشكل واضح، لا لبس فيه ولا خفاء، قال تعالى:﴿ **إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ** ﴿١١﴾ ﴾[56]، كما جسده الهدي النبوي ممثلاًفي حديث صاحب النفس الزكية، والخلق العلية ρ (**ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب**)[57]. فكل صفة تظهر

---

[54] رجاء غارودي أو (روجيه جارودي) بالفرنسية) (Roger Garaudy ولد في 17يوليو1913م فيمرسيليا،فرنسا، هوفيلسوفوكاتب فرنسي وكان جارورديشيوعيا، لكنه طرد منالحزب الشيوعي الفرنسيسنة1970م وذلك لانتقاداته المستمرةللاتحاد السوفياتي، وبما أنه كان عضواً في الحوارالمسيحيالشيوعيفي الستينيات، فقد وجد نفسه منجذباً للدين وحاول أن يجمعالكاثوليكيةمع الشيوعية خلال عقد السبعينيات، ثم ما لبث ان اعتنقالإسلامعام1982م متخذاً الاسم رجاء. يقول جارودي عن اعتناقهالإسلام، أنه وجد أنالحضارة الغربيةقد بنيت على فهم خاطئ للإنسان، وأنه عبر حياته كان يبحث عن معنى معين ليجده إلا في الإسلام. ظلّ ملتزما بقيم العدالة الاجتماعية التي آمن بها فيالحزب الشيوعي، ووجد أن الإسلام ينسجم مع ذلك ويطبقه بشكل فائق. ظلّ علىعدائهللإمبرياليةوالرأسمالية، وبالذاتلأمريكا. توفي عام 20122م.

[55] محمد الخطيب، القيم الحضارية في الإسلام، مرجع سابق، ص160 -163.

[56] سورة الرعد، الآية (11).

[57] أخرجه البخاري في كتاب "الإيمان"، باب من استبرأ لدينه، 28/1. حديث رقم (52)؛ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وتك الشبهات، 1219/3، حديث رقم (1599). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

في القلب يظهر أثرها على الجوارح[58] صورة سلوك: عمل أو قول أو قرار، وهل انتهاك حقوق الإنسان إلا قرار ناتج من خلق سيء وإرادة خبيثة لم يكن للقيم الأخلاقية الإسلامية سبيل إليها لإصلاحها؟ إن كل القرارات التي تم بها تدمير حقوق الإنسان عالمياً ناشئة من الإدارة الخبيثة، وما يتم اليوم من قتل وتشريد وحصار وتجويع للشعوب مداره كله على الإرادة الخبيثة، وكذلك ما يصدر من السلطات الحاكمة في الدول المختلفة تجاه شعوبها من انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك ما يحصل من انتهاك حقوق الإنسان من الأفراد تجاه بعضهم بعضاً[59].

وبإصلاح الإرادة والقرار والدوافع النفسية قبل إصلاح القوانين تستأصل الدوافع الخبيثة التي تنتهكك بموجبها حقوق الإنسان ليل نهار، أو التقليل منها إلى الحد الذي يجعل تعضيدها بالتشريعات كافياً لصيانتها؛ "إذ لا تغني القوانين المسطورة والزواجر الموقورة غناء مكارم الأخلاق؛ إذ إن الأمة التي لا تتهذب أخلاقها يلاقي ولاة أمرها في سياستها عَرَقَ القِرْبَة[60]، ويضجرهم سهر عيونهم على إقامة تلك القوانين وتتبعها في مكامن أحوال الاجتماع. وكفى بذلك صارفاً لعقول أرباب العقول من قادة الأمة عن الجولان في أنحاء مصالحها بشواغل العلاج لأمراضها الاجتماعية"[61].

فبمقتضى الهدي النبوي في التزكية تصبح رعاية حقوق الإنسان واجباً دينياً يبتغى رضوان الله وثوابه بممارسته، ويخشى من غضب الله وعقابه بانتهاكه، وخلقاً إسلامياً لا يكتمل إسلام المرء إلا بالتخلق به، كما صرح به المصطفى المزكى ρ: (**المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده**)[62]. وفي حال تمثل المسلمين شعوباً ودولاً لمقتضى هذه القيمة

---

58 إحياء علوم الدين، للغزالي،بيروت: دار االمعرفة، د.ط، د.ت.46/3.

59 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، د. منير حميد البياني، مرجع سابق، ص106- 107.

60 عَرَقُ القِرْبة المقصود بها: الشدة والتكلف والتعب، يقال: لَقِيتُ من فلانٍ عرق القربة يَعْنُون الشدة، كأنه نَصِبَ له وتكلف وتعبت حتى عَرِقْ كعَرَقِ القِرْبة، وعَرَقُها: سَيَلانُ مائها. وفي الحديث: "جَشِمْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ القِرْبةِ". قال أبو عبيدة: عرق القربة أن يقول: تكلفت إليك ما لم يبلغه أحد، حتى تجشمت ما لا يكون، لأن القربة لا تعرق، وهذا مثل قولهم: "حتى يَشيبَ الغُرابُ، ويَبيضَ الفأْر"، وقيل: أَراد بعَرِق القربة عَرَقَ حامِلها من ثِقَلها. وقيل: يقصد بعَرَقَ القربة: الشدَّة والمشقة، ومعناه أَن القربة إذا عَرِقت وهي مدهونة خبُث ريحها.عبيدابن سلام، غريب الحديث، (حيدر آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعيد خان، ط1، الطبعة: 1384 هـ / 1964 م)، 285/3؛ وابن الجوزي، غريب الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1985م)، 88/2؛ ولسان العرب، مصدر سابق، 240/10.

61 أصول النظام الاجتماعيفي الإسلام، لابن عاشورعمان: دار النفائس، ط1، 1421هـ، 2001م.
ص204.

62 أخرجه البخاري في باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، (1 /13)، حديث رقم، (10) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللع عنه؛ وأخرجه مسلم بعضه في كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، 65/1، حديث رقم (41)، من حديث جابر بن عبد الله رضي اللع عنه.

الأخلاقية، يصبح عند ذلك تنفيذ النظم والقوانين والاتفاقيات سهلاً لاستنادها إلى أساس متين وأرضية صلبة وقوية؛ إذ إن إصلاح الإدرارات والدوافع النفسية ينبغي أن يكون سابقاً لإصلاح القوانين ومواكباً لها كذلك.

وفي هذا المعنى يقول الريسوني[63]: "وقد يبدو لبعض الناس أن ما عرفته البشرية اليوم من ارتقاء قانوني ومن تقدم حقوقي، وما وصلت إليه في كثير من الأقطار من تحقيق سيادة القانون وإقامة دولة الحق والقانون، يغني عن التعاليم الدينية ويحقق مقصودها بشكل أكثر نجاعة وفاعلية. ولاشك أن نوعًا من الترقي القانوني الحقوقي قد تحقق، وأنه جدير بالتقدير والاعتبار، ولكن الارتقاء القانوني والضبط التشريعي لبعض المبادئ والحقوق، لا يمثل إلا تقدمًا ظاهريًا إلزاميًا، يظل محكومًا بموازين القوة وحضور الرقابة والردع، دون أن يحدث تزكية أو أثرًا حقيقيًا في النفس وفي الضمير. وما أكثر ما نرى دعاة حقوق الإنسان، وحماة حقوق الإنسان، ودركيي حقوق الإنسان، يتنكرون لمبادئهم وشعاراتهم ويقلبون لها ظهر المجن، ويكشفون عن زيفهم وسطحية ثقافتهم الحقوقية، ويتحولون إلى وحوش ومناصرين للوحشية التي لا تعرف للإنسان حقًا ولا كرامة، ولا ترقب فيه إلاً ولا ذمة. فلذلك لا بد من التزكية الحقيقية الذاتية، ثم بعد ذلك، أو بجانب ذلك، تأتي المواثيق والحوافز القانونية والتدابير الإلزامية دعمًا للتزكية، أو حيث لم تنفع التزكية، وحيث لم تكن كافية، حسب الحالات.

"وفي ظل تدهور إنسانية الإنسان، وفي غيبة تزكية الإنسان، ها نحن نرى الجهود الضخمة الهائلة والمتواصلة التي بذلت لأجل حقوق الإنسان، وتكاثرت وتراكمت لأجلها قناطير مقنطرة من البيانات والإعلانات والمواثيق والاتفاقات والدساتير والقوانين، تداس كلما احتيج لذلك، أو تعاد صياغتها أو تفسيرها كلما احتيج لذلك".

[63] إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان،للريسوني، مرجع سابق، ص62-63.

المبحث الرابع

العدل باعتباره من أهم القيمالأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان

أولاً: مفهوم العدل في الإسلام:

العدل في اللغة: القصد، وهو خلاف الظلم والجور، يقال: عدل في أمره عدلاً، فهو عادل.[64] والعدل أيضاً: ما يقوم مقام الشيء من غير جنسه، ومنه قوله تعالى:﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۝١ ﴾[65]، والتعادل: التساوي[66]، وله معان أخرى يحددها السياق وطبيعة الاستعمال. وأقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي هو التساوي والمساواة؛ لأنه يشمل مجانبة الظلم والجور وغير ذلك من المعاني[67].

وفي الاصطلاح:يعرف العدل بتعريفات كثيرة يدور معظمها حول معنى القسط والتسوية والإنصاف، والتزام الحق، والتوسط في الأمور، منها: أن "العدل هو كل شيء مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق"[68]. ومن تعريفات المعاصرين: "العدل في عرف الشرع هو إعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بالإنصاف في كل شيء، وفي جميع الأحوال، وبكل الوسائل العامة والخاصة"[69].

والعدل في المفهوم الإسلامي ذو طبيعة خاصة ومعنى متفرد، فلا ينحصر في مجال التشريع والحكم والقضاء كما هو مشهور ومتعارف وأنشئت من أجله وزارات ومؤسسات عدلية مختلفة، وإنما يشمل أبعاداً كثيرة ومجالات واسعة؛ يتصل فيها عالم الغيب بعالم الشهادة، وترتبط فيها حقوق الله بحقوق الإنسان وحقوق باقي المخلوقات،**فالعدل في الأساس مقصد خلقي وقيمة أخلاقية**،يمتد في جذوره وأعماقه إلى العقيدة، ويتمدد في فروعه وثماره إلى ميادين التشريع والقضاء، والسياسة والاقتصاد، والاجتماع، وغيرها من مجالات الحياة المختلفة، فهو مبدأ

---

[64] المصباح المنير، للفيومي، مصدر سابق مادة عدل، 392/2؛ ومختار الصحاح، للرازي: مصدر سابق، مادة "عدل"، ص467.

[65] سورة الأنعام، الآية (1).

[66] المصباح المنير، للفيومي، مرجع سابق، مادة "عدل" ص467.

[67] انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزى، ط1، 1424هـ ، ص176.

[68] تفسير القرطبي، 150/5.

[69] مقدمة في فقه الدولة، للشيخ أحمد محجوب حاج نور (الخرطوم: المركز القومي للإنتاج الإعلامي، ط3، 1418هـ – 1997م)، ص57.

كوني يسري كالروح في جسم هذا الكون الواسع[70]. ويجسد إقامة القسط والعدل والحق في كل مجالات الحياة وبين جميع البشر.

ويشمل مفهوم العدل في الإسلام أيضاً العدل القانوني، والعدل الاجتماعي، والعدل الدولي. فالعدل القانوني يعني سريان القانون على الناس جميعاً، عنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم. والعدل الاجتماعي يعني: محو التفرقة بين الطبقات، وتوفير المعيشة الكريمة لكل إنسان. والعدل الدولي يعني الوفاء بالعهود، واحترام الفضيلة، والتعامل بالمثل، والعمل لإزالة مظاهر الظلم، والاستضعاف في الأرض، كما قرر الإسلام مبدأ المساواة بين الأمم والشعوب دون تمييز، ولا شك أنه بدون هذه المبادئ يتعذر تحقيق السلم والأمن الدوليين[71].

وهكذا تتعدد أبعاد قيمة العدل ومجالاته في الإسلام، لتشمل العدل مع الله بالتوحيد والتعظيم والتسليم، ومع النفس بالموازنة بين قواها المختلفة، ومع الأسرة والقرابة بالصلة والإنصاف، ومع الجماعة المسلمة والأمة الإنسانية كافة، بالإصلاح والقسط في الحكم بينهم، فهو "العدل الشامل العام الذي لا يتأثر بأنانية ذاتية، ولا بقرابة دموية، ولا بموقع اقتصادي راق، ولا بوضعية اجتماعية مزرية، ولا بشيء من الميولات العاطفية التي قد تؤثر على إقامته بين الجميع"[72]، كما يفيده قوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥﴾[73].

ثانياً: أهميةقيمة العدل ودورها في رعاية حقوق الإنسان:

العدل اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته،[74]، ومن ثم كان من المقاصد التي لها أهمية عظمى في رعاية الحقوق واطمئنان الأفراد واستقرار المجتمعات،لأنه تجلي العدالة الإلهية في عالم الكون، التي هي الإنسانية الكبرى؛ إذ لا تتحقق إنسانية الإنسان وكرامته إلا بالعدالة[75].

---

[70] راجع هذا المعنى في: مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، مرجع سابق، 242؛ ومن قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي، لزياد خليل الدغامين (القاهرة: شركة سورلز للنشر، ط1، 2009م) ص83، 91.

[71] أسس العلاقات الدولية في الإسلام، د.عبد المجيد السوسوه، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1426هـ - 2005م) ص18-19.

[72] مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية،لعبد النور بزا، مرجع سابق، 240.

[73] سورة النساء، الآية: (135).

[74] نقل الإمام بديع الزمان النورسي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة: أن اسم الله الأعظم هو العدل الحكيم. من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي، مرجع سابق،ص90، 92.

[75] المرجع نفسه

ولقد بين القرآن الكريم في غير ما آية أن العدل من أهم المقاصد التي من أجل تحقيقها بعث الله رسله وأنزل كتبه، كما قال تعالى:﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ ﴾[76]، قال ابن تيمية: "فبين سبحانه أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل ... ليقوم الناس بالقسط ... فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع. فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع"[77].وفي آية أخرى جاء الربط بين الإيمان وإنزال الكتاب وإقامة العدل في سياق بيان مقاصد بعثة خاتم الأنبياء وعلى لسانه، قال تعالى:﴿ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾[78].

وهكذا يظهر أن قيم العدل تمثل محور قيم التعامل مع الغير، ومركز مقاصد رعاية حقوق الآخرين، فلا ترى المقاصد والقيم الأخرى إلا في سياقه، فجميعها مشدودة إليه بدءاً وعوداً، ومقتضاه: أن يحفظ العبد حق الغير كما يحفظ حق الذات[79]؛ وذلك أن "إقرار العدل وإقامته بين الناس من أعظم ما يمكن للإنسان أن يتوسل به للتحقق بمقام عال من مقامات العبودية لله، وهو مقام التقوى الذي لا ينال بأداء الشعائر التعبدية والقربات المحض وحسب، وإنما ينال كذلك بإشاعة قيم العدل الإلهي بين العباد مطلقاً، بغض النظر عن مواقفهم أو مواقعهم أو ولائهم أو عدائهم، كما قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾[80].

ضرورة توطين قيمة العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالتشريع والنفوذ:من المعلوم الذي لا يحتاج إلى برهنة أو إثبات أن من أكبر المشكلات والأزمات التي تعاني منها الإنسانية في عالم اليوم، انتشار الظلم، وسيادة الطغيان والجبروت، وغياب معاني العدل والإنصاف ناهيك عن المساواة، سواء أكان ذلك في نطاق المجتمع الواحد والدولة القطرية وعلاقة الشعوب بحكوماتها أو فيما بين فئاتها وشرائحها المختلفة، أو في العلاقات الدولية والإقليمية بين الشعوب والدول، ولا يخفى كذلك أن نصيب شعوب العالم الإسلامي من ذلك هو نصيب الأسد، والقدح المعلى، ومثله في ذلك بدرجات متفاوتة منظومة المجتمعات والدول الأكثر فقراً وتخلفاً، وبالتالي الأكثر احتياجاً إلى العدل والإنصاف.

---

[76] سورة الحديد، الآية (25).

[77] مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 35/ 366.

[78] سورة الشورى الآية (15).

79 القيم الحضاريةفي الإسلام، د. محمد الخطيب، مرجع سابق، ص 180.

[80] سورة المائدة، الآية (8).

ولعل اشتعال أو إشعال أجزاء كبيرة من العالم بالحروب المدمرة، أهلية كانت أو ذات أبعاد إقليمية ودولية، وثورات الشعوب التي اجتاحت عدداً من بلدان العالم العربي مؤخراً مرده أو من أهم أسبابه مطلب رفع الظلم عن كاهل تلك المجتمعات، والبحث عن العدالة في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي ذلك خير شاهد على انتشار الظلم والفساد، وافتقاد العدالة.

هذا مع أن فكرة العدالة والحق في العدالة كانت أسمى وأكثر ما شغل حركة حقوق الإنسان في هذا العصر، وقد احتل ذلك حيزًا كبيرًا في الأدبيات والمواثيق والقوانين الحقوقية، ومع ذلك كله مازال حق العدالة وقوانين العدالة ملكًا لذوي القوة والنفوذ والغلبة، يطبقونه متى شاءوا، ويعطلونه متى شاءوا، ويفسرونه ويكيفونه كيف شاءوا. **ولعل أهم تطور حدث في الموضوع هو أن الظلم أصبح اليوم قانونيًا مؤسسيًا أكثر من ذي قبل**، ففي السابق كان الظلم يقع بمقتضى الغلبة والبطش الصريح، بدون قانون وبدون مؤسسات، بل بسبب غيبة القانون وغيبة المؤسسات، أما الظلم اليوم فيتم باسم العدالة وبواسطة مؤسسات العدالة ومن خلال القوانين المستصدرة لأجل العدالة! أي ظلم أفدح وأعظم من كون خمس دول (هي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن) قد أعطت لنفسها حق التحكم في البشرية كلها، تتحكم في السلم والحرب والسياسة والاقتصاد، وتعاقب وتكافئ، وتعطي الشرعية لمن تشاء وتنزعها عمن تشاء.. وفق معايير ومصالح واعتبارات هي تضعها وهي تغيرها! أين حق العدالة؟ ليس للأفراد، بل للشعوب والدول!! أين المساواة.؟[81].

إذن لم يتحقق مبدأ العدل ناهيك عن المساواة في العالم، مع كثرة الإعلانات والمواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الداعية لتحقيقه، ومع كثرة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، المعنية بتحقيق العدالة كذلك، فأين الخلل إذن؟

لعل الخلل يكمن هنا في النفوس والأشخاص والمؤسسات التي تصدر منها الإرادات والقرارات لتنفيذ التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة بين الجميع في مختلف المستويات؛ لأنها لم تتطهر ولم تتزك ذاتياً لتتحلى بفضيلة العدل والإنصاف خارجياً، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن ظلم نفسه فظلم غيره أهون عليه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى اتصف بالعدل وتنزه عن الظلم، وأمر عباده بأن يتصفوا بصفته العدل وحرم عليهم الظلم، كما في الحديث القدسي (**يَا عِبَادِى إِنِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا**)[82] فإن تحقيق العدل يتطلب التحلي به أولاً؛ وذلك **بتوطين قيمة العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالنفوذ.**

---

[81] الريسوني، إنسانية الإنسان، مرجع سابق، ص63 – 64.

82 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر، في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2577)، 16/8.

المبحث الخامس

الإحسان ذروة سنام القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان

أولاً: مفهومقيمة الإحسان:

الإحسان في اللغة: فعل ما هو حسن، مع الإجادة فى الصنع، وفعل ما ينبغي أن يفعل من الخير والمعروف مع الإتقان. **وفي الشريعة:** أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك[83]، وذلك بالتحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة[84]. وهذا هو إحسان العبودية الذي يعني تمام التعبد وإحسان علاقة العبد مع الله.

ويتأسس عليه إحسان المعاملة مع الخلق، وهو ما عرفه الغزالي بقوله: "ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه، ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم"[85]. وعرفه العز بن عبد السلام بقوله: "والإحسان: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة"[86]. وإذا كان العدل مراعاة العبد لحقوق الآخرين، معاملة وحكماً، كما يراعي حقوق نفسه، فإن **الإحسان هو تقديم حقوق الغير على حقوق النفس**، أو على حد تعبير الإمام الشاطبي: "**إسقاط حظوظ النفس والقيام على قدم العبودية**"[87].

وهذا المعنى السامي هو مقتضى الإعلان عن الإحسان العالمي لجميع الخلائق، وليس للإنسان فقط، الذي جسده الهدي النبوي بقوله ρ (**إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته**)[88]، انظر كيف يعلن الإسلام ضرورة شمول هذا المقصد العالي وهذا الخلق الفضيل لكل صور التعامل مع الخلق، حتى تلك الصور القاسية التي قد يصعب على بعض الناس تصور الإحسان والرفق فيها، مثل: العقوبات، وذبح البهائم، يطلب الإسلام تحري الإحسان والرفق فيها.

---

83 محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مصدر سابق، 40/1؛ والجرجاني: التعريفات، مرجع سابق، ص 3.

84 الجرجاني: المرجع السابق، ص 3

85 إحياء علوم الدين مصدر سابق، 79/2.

86 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، 190/2.

87 الموافقات 240/4

88 أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ. 1548/3، حديث رقم (1955)، وأبوداود في كتاب الضحايا، باب فِي النَّهْيِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وَالرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ. (2817) 58/3 من حديث شداد بن أوس بمثله.

وإذا كان هذا نموذجاً لمنهج الإسلام وقيمه في التعامل حتى مع البهائم والحيوانات، كما جسده الهي النبوي قولاً وعملاً، فكيف بمنهجه وقيمه في التعامل مع الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه؟ لا شك أنه منهج مؤسس على تعامل إحساني رفيع ورقيق، فلا ينظر إلى علاقة المسلم وتعامله مع أخيه في الإسلام أو في الإنسانية أنها مجرد تحصيل خدمات منه، أو توصيله إليه، وإنما هي علاقة جلب صلاح له أو استجلابه منه، ودفع فساد عنه أو استدفاعه به[89].

ثانياً: أهمية قيمة الإحسان ودورها في رعاية حقوق الإنسان:

الإحسان[90] هو عنوان القيم الخلقية وجوهرها، كما هو ظاهر حديث جبريل المشهور، الذي جعل "الإحسان" أحد أركان الدين الثلاثة: الإيمان، والإسلام، والإحسان، وهو من أفضل منازل العبودية، قال عنه ابن القيم[91]: " لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منظومة فيها"؛ ولذلك جعله بعض العلماء[92] عنواناً لـ"**علم الأخلاق**" و"**علم التزكية**"، فسماه: "**علم الإحسان**".

توسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخلق الإحسان قبل إطلاق إعلانات حقوق الإحسان: إن تحقيق قيمة الإحسان وسيادتها في المجتمع والأمة، ضمان له من مجموعة من الشرور والفتن؛ ذلك أن الإحسان فضل وزيادة ومرتبة عليا في الدين والتقوى، ومعنى زائداً على العدل، بل قد يحتويه.

وتتعدد وجوه الإحسان وأنواعه لتشمل مجالات الحياة كلها، وهو ما يقتضيه الإعلان النبوي عن ذلك (**إن الله كتب الإحسان على كل شيء**)[93]، فالإحسان يدخل في كل عمل يؤديه المسلم، سواء كان ذلك متعلقاً بحقوق الله

---

[89] الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، د. طه عبد الرحمن (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2009م)، ص21.

90 جاءت مادة "حسن" في القرآن الكريم بجميع صيغها ما يقرب من مائة وخمس وتسعين مرة، منها اثنتا عشرة مرة بلفظ "إحسان"، وهذا يدل على أهمية هذه القيمة الأخلاقية ومكانتها في الإسلام.

[91] مدارج السالكين 459/2.

92 من هؤلاء الشيخ ولي الله الدهلوي، حيث قال: اعلم أن ما كلف به الشارع تكليفاً أولياً إيجاباً أو تحريماً هو الأعمال ... والبحث عن تلك الأعمال من جهتين: إحداهما جهة إلزامها جمهور الناس ... والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها وإيصالها إلى الهيئات المطلوبة منها ... فالباحث عنها من الجهة الأولى: **هو علم الشرائع**، وعن الثانية: **هو علم الإحسان**". حجة الله البالغة (بيروت: دار إحياء العلوم، ط2، 1413 هـ - 1992 م)42/2؛ والحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص12؛ ومن المعاصرين: أبو الحسن الندوي في كتابه: "ربانية لا رهبانية" (بيروت، والقاهرة: دار الشروق، 1403هـ، 1983م)، ص12، 14؛ ومحمد الغزالي في عدد من كتبه، منها: الجانب العاطفي من الإسلام، دار نهضة مصر، ط1، د.ت، ص1.

[93] تقدم تخريجه في ص 208.

تعالى، أو بحقوق نفسه، أو بحقوق الآخرين إنساناً وحيواناً وجماداً، وليس مقتضى مقصد الإحسان وقيمه هنا مجرد أداء هذه الحقوق لأصحابها، بل أداؤها بإتقان وإجادة وعلى الوجه الأكمل والطريق الأحسن.

ومع عموم الأمر بالإحسان لجميع الناس، فقد جاء الأمر الخاص بالإحسان إلى فئات معينة من المجتمع هي الأولى بالإحسان في رعاية حقوقها من غيرهم، ويأتي في صدارة هذه القائمة الوالدان، وثمانية أصناف آخرين شملتهم هذه الآية: ﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ ﴾[94].

وقد تكرر الأمر بالإحسان إلى الوالدين في ثلاث آيات أخر[95] مقروناً فيها جميعاً بالأمر بعبادة الله وحده، وما ذلك إلا لعظم حقوقهم وأولويتهم بالرعاية والعناية، وذلك ببرهما بالطاعة، وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وغير ذلك من وجوه الإحسان إليهما.

ومن هذه الأصناف التي تكرر الأمر بالإحسان إليها في القرآن مع الوالدين في أغلب الآيات: ذووا القربى: ببرهم والرحمة بهم والعطف عليهم مع الأقوال والأفعال الطيبة. واليتامى: بصيانة حقوقهم، وتأديبهم، وتربيتهم، وعدم قهرهم. والمساكين: بسد جوعتهم، وستر عورتهم، والحث على إطعامهم، وإبعاد الأذى والسوء عنهم. وأبناء السبيل: بقضاء حاجتهم، وسد خلّتهم، وصيانة كرامتهم وبإرشادهم وهدايتهم.

كما جاء الأمر بالإحسان لعامة الناس: بالتلطف فى القول، والمجاملة فى المعاملة، مع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ورد حقوقهم، وكف الأذى عنهم. بل الإحسان للحيوان: بإطعامه إذا جاع، ومداواته إذا مرض، والرفق به فى العمل، وإراحته من التعب.

وإذا كان لدور قيمة الإحسان في رعاية حقوق الإنسان أوجه كثيرة، وأشكال متعددة، فإن له كذلك درجات متفاوتة، ومراتب بعضها فوق بعض، أدناها: ملاحظة الخير في أفعال الغير وإحسان الظن به، وأعلاها التضحية بالنفس من أجل رعاية حقوق الآخرين وجلب الصلاح لهم، وبين هاتين المرتبتين مراتب، تبدأ بالصبر على أذى الغير وتحمل إساءة الآخرين، والتماس العذر لهم، والعفو عن أخطائهم، ولا تنتهي بمكافأة الإساءة بالإحسان.

---

[94] سورة النساء، الآية (36).

[95] هي الآية (83) من سورة البقرة، والآية (151) من سورة الأنعام، والآية (23) من سورة الإسراء

ثالثاً: نماذج من السيرة النبوية لقيمة الإحسان

إن مقصد الإحسان وقيمه يؤسس لأنواع من القيم والفضائل تجعل من رعاية حقوق الإنسان أفضل القربات التي يتقرب بها العباد لربهم، وهذه الأنواع من القيم مجسدة في الهدي النبوي وسيره القولية والفعلية، وهي عصية على الحصر، ولكن هذه نماذج منها:

1. **قيم اصطناع المعروف**،وهي من القيم التي تتأسس على قيم الإحسان، وقد ورد في الحديث: "**عليكم باصطناع المعروف؛ فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر؛ فإنها تطفئ غضب الله**"[96]. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبي ρ فقال: "يارسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله ρ: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة – شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام"[97].
2. **قيم البر وخُلُق الإيثار على النفس**: وهي من أبرز مظاهر قيم الإحسان،وأعرق في إسقاط الحظوظ والتنازل عن المصالح؛ وذلك بترك حظ النفس ومنافعها لرعاية حظوظ الآخرين ومصالحهم، اعتماداً على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملاً للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله، وذلك من محامد الأخلاق، وزكيات الأعمال، الثابتة من فعل رسول الله ρ، ومن خلقه المرضي، وقد تضافرت بذلك الأخبار والآثار[98]:

---

96 أخرجه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه" قضاء الحوائج"، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرآن)، رقم((6) ص25 من حديث ابن عباس بسند ضعيف، وأورد نحوه البيهقي في شعب الإيمان 445/7، حديث رقم (10927).قال الحافظ ابن حجر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن" (بيروت: دار الفكر، ط1، 1412هـ، 1992م) 153/3. وانظر: السخاوي، المقاصد الحسنة، مصدر سابق، 419/1.

97 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، (الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1404هـ – 1983م) 12/ 452، وفي "المعجم الأوسط"، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (القاهرة: دار الحرمين، د. ط، 1415هـ) 139/6. من طريق عبد الرحمن بن قيس الضبي، ثنا سكين بن سراج، ثنا عمرو بن دينار، عن بن عمر، مرفوعا، بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (359/2)، وصحيح وضعيف الجامع الصغير (176/1).

98 الموافقات2/ 355.

- منها: **أنه كان ρ أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة**[99].
- ومنها: وصف خديجة رضي الله عنها له بقولها: **إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق**[100].
- ومن ذلك: أنه ρ حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما ردَّ سائلاً حتى فرغ منه، وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيئ ولكن ابتع عليَّ، فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله مالا تقدر عليه، فكره النبي ρ ذلك، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً، فتبسم النبي ρ، وعرف البشر في وجهه، وقال: بهذا أمرت"[101].

99 أخرجه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ρ 6/1، حديث رقم (6)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، باب كان النبي ρ أجود الناس بالخير، (1803/4)، حديث رقم (2308).

100 أخرجه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ρ (4/1)، حديث رقم (3).

101 أخرجه الترمذي في الشمائل، وضعفه الألباني، مختصر الشمائل المحمدية للترمذي، تحقيق واختصار محمد ناصر الدين الألباني (عمان: المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت) 185/1.

الخاتمة

تناول هذا البحث موضوع (**القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان في ضوء السيرة النبوية والمقاصد الشرعية**)، وبعد تحديد المصطلحات المفتاحية لموضوع البحث، وهي: القيم الأخلاقية، حقوق الإنسان، السيرة النبوية، والمقاصد الشرعية، استعرض نماذج يرى الباحث أنها من أهم القيم الأخلاقية التي تنبني عليها وتكتمل بها رعاية حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي، وهي: التزكية، ورعاية الكرامة الإنسانية، والعدل، والإحسان، مشترشداً بوحي المقاصد الشرعية، وتجسيد الهدي النبوي قولاً وعملاً لهذه القيم البنيوية لرفع الإنسان إلى المرتبة التي أنزلته فيها الشريعة الإسلامية.

وفي نهاية هذا البحثنسجل النقاط التالية باعتارها أهم النتائج التي وصل إليها البحث:

أولاً:أن القيم الأخلاقية المتأسسة بروح الإسلام ومقاصد شرعه ضرورية للإنسان ولرعاية حقوقه، وأنه بدون تخليق الحركة الحقوقيه، وفي ظل تجاهل القيم الأخلاقية الإنسانية لن تقوم للإنسانية قائمة، بله رعاية حقوقها؛ إذ حقيقة الإنسانية هي القيم الأخلاقية.

ثانياً: أن التكريم الإلهي للإنسان هو الأساس الأول الذي تستمد منه الإنسانية حقوقها، وليست كرامة ذاتية طبيعية؛ وبالتالي فإن كمال رعاية هذه الحقوق مرهونة مدى الارتباط بمصدر الكرامة، والوفاء بمتطلبات التكريم وشروطه، من الخلافة في الأرض وعمارتها بالعبادة.

ثالثاً:أننقطة البداية والمنطلق الصحيح لرعاية حقوق الإنسان هو: إصلاح النفس البشرية بإصلاح الإرادات والدوافع النفسية من الداخل، قبل إصلاح النظم والقوانين البشرية، وذلك بترسيخ قيم التزكية التي جاء بها الإسلام، وجسدتها السيرة النبوية العطرة.

رابعاً:أن مفهوم العدل في المفهوم الإسلامي ذو طبيعة خاصة ومعنى شامل، فهو في الأساس **قيمة أخلاقية ومقصد خلقي**، يمتد في جذوره وأعماقه إلى العقيدة، ويتمدد في فروعه وثماره إلى ميادين التشريع والقضاء والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فهو مبدأ كوني يسري كالروح في جسم هذا الكون الواسع، وتتجسد احصلته النهائية في رعاية حقوق الإنسان، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وليتحقق ذلك لا بد من **توطين خُلُق العدل في النفوس قبل فرض قانون العدل بالتشريع والنفوذ ثانياً**، وهو معنى تفتقده إنسانية اليوم في سعيها الحثيث وجهودها الجبارة نحو حماية حقوق الإنسان.

خامساً:الإحسان هو ذروة سنام القيم الأخلاقية لرعاية حقوق الإنسان في الإسلام؛ لأنه يعني تمام التعبد وإتقان علاقة الإنسانية مع باريها ومع نظيراتها في الإنسانية، بل هو تقديم حقوق الغير على حقوق النفس وأدئها لهم على الوجه الأكمل والأحسن، حتى ولو كان ذلك الغير حيواناً أو جماداً؛ فالأولوية إذن لتوسيع دائرة رعاية حقوق الإنسان بخُلُق الإحسان قبل إطلاق إعلانات حقوق الإنسان ومعها وبعدها..

المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم.
1. إحياء علوم الدين، للغزالي(ت: 505هـ)، بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت.
2. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المشهور بـ"تفسير أبي السعود"، لأبي السعود: محمد بن محمد العمادي (ت: 982هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د. ت.
2. أسس العلاقات الدولية في الإسلام، د.عبد المجيد السوسوه، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1426هـ – 2005م).
3. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور، محمد الطاهر (ت1393هـ – 1973م)، عمان: دار النفائس، ط1، 1421هـ، 2001م.
3. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزى، ط1، 1424هـ.
4. الأعلام،للزركلي:خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي، بيروت: دار العلم للملايين، ط6، 1984م).
4. إنسانية الإنسان قبل حقوق الإنسان، د. أحمد الريسوني.
5. التحرير والتنوير، لابن عاشور(ت: 1393هـ – 1973م)، دار التونسية للنشر، د. ط، د. ت.
6. التعريفات، للجرجاني:علي بن محمد بن علي (ت: 816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ).
5. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن: أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر، (بيروت: دار الفكر، 1399 هـ /1979 م).
6. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت: 774هـ)، تحقيق: محمود حسن (بيروت: دار الفكر د. ط، 1414هـ/1994م).
7. التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت:1031هـ)، تحقيق: محمد رضوان الداية(بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر – دار الفكر، ط1، 1410هـ).
8. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، (مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ –2000م).
7. الجانب العاطفي من الإسلام، دار نهضة مصر، ط1، د.ت.
8. حجة الله البالغة، لوي الله الدهلوي (بيروت: دار إحياء العلوم، ط2، 1413 هـ – 1992 م).

9. الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، د. طه عبد الرحمن (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط2، 2009م).
10. حقوق الإنسان،د. أحمد الرشيدي (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط/1، 1424م . 2003م).
9. حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، د. منير حميد البياتي، الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، سلسلة كتاب الأمة، العدد (88)، ط1، 1423هـ، 2002م.
11. حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي، عزت سعد السيد البرعي، (القاهرة، دار النهضة العربية1985م).
10. حوار عن بعد حول حقوق الإنسان، للشيخ عبد الله بن بيه(الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1428هـ – 2007م).
11. الذريعة إلى مكارم الشريعة، ، للراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل (ت:502هـ)، تحقيق أبي اليزيد العجمي (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1428هـ، 2007م).
12. ربانية لا رهبانية،أبو الحسن علي الحسيني الندوي، (بيروت، والقاهرة: دار الشروق، 1403هـ، 1983م).
13. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، للحافظ بن رجب الحنبلي: عبد الرحمن بن أحمد بن حسين البغدادي (ت795هـ)، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث.
14. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،للألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
12. صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 256هـ)، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط12، 1407هـ – 1987م.
15. صحيح مسلم،للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت.
16. عنوان الحكم، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط1، 1404هـ – 1984م).
17. غريب الحديث، عبيدابن سلام، (حيدر آباد: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعيد خان، ط1، الطبعة: 1384 هـ / 1964 م).
18. غريب الحديث،لابن الجوزي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1985م).

13. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام العز بن عبد السلام: عبد العزيز (ت: 606هـ)، بيروت: دار الجبل، ط2، 1404هـ.

14. القيم الحضارية في الإسلام، د. محمد عبد الفتاح الخطيب، القاهرة: دار البصائر، ط1، 1432هـ، 2011م.

19. لسان العرب، لابن منظور: محمد بن مكرم المصري (ت: 711هـ)، بيروت: دار صادر، د. ط، د. ت.

15. مجموع الفتاوى..لابن تيمية : أحمد بن عبد الحليمالحراني (ت: 728هـ)، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1404هـ.

16. حقوق الإنسان في الإسلام، د. محمد الزحيلي، دمشق: دار الكلم الطيب، ط2، 1418هـ-1997م.

20. الحقوق في الإسلام،محمد محمود عبد الله(عمان: مؤسسة الوراق، 2003م).

17. مختار الصحاح، للرازي:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، د.ط، 1415هـ 1995م.

18. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت:751هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1393هـ-1973م.

19. مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، للأستاذ عبد النور بزا،(هرندن – فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1429هـ – 2008م).

20. المصباح المنير، للفيومي.للفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: 770هـ)، بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د. ت.

21. معالم التنزيل، للنسفي: عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات (ت:710هـ)، تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وآخرين(دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4 ، 1417 هـ - 1997 م).

22. مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في رعاية حقوق الإنسان، د. محمد شيخ أحمد، (الخرطوم: مطابع العملة، 1434هـ – 2012م).

23. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، للأستاذ علال الفاسي(دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط5، 1993م).

24. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد العالم (فرجينيا: العهد العالمي للفكر الإسلامي والدر العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م).
25. مقدمة في فقه الدولة، للشيخ أحمد محجوب حاج نور (الخرطوم: المركز القومي للإنتاج الإعلامي، ط3، 1418هـ – 1997م).
26. من قضايا القرآن والإنسان في فكر النورسي، لزياد خليل الدغامين (القاهرة: شركة سورلز للنشر، ط1، 2009م).
27. الموافقات للشاطبي: إبراهيم بن موسى أبو إسحاق، تحقيق: عبد الله دراز (بيروت: دار المعرفة، د. ط، د. ت).
28. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية - ، 1399هـ - 1979م).
29. قضاء الحوائج، للحافظ ابن أبي الدنيا:عبد الله بن محمد بن عبيد (ت281هـ)،تحقيق: مجدي السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرآن).
21. شعب الإيمان،للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي (ت: 485هـ)، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول(بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ).
30. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،لابن حجر الهيثمي: علي بن أحمد بن أبي بكر نور الدين (ت:807هـ)، بيروت: دار الفكر، د. ط، 1412 هـ، - 1992م.
31. المعجم الكبير، للطبراني:سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت: 360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، (الموصل: مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1404هـ – 1983م).
32. المقاصد الحسنة، للسخاوي
33. المعجم الأوسط، للطبراني،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت: 360هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (القاهرة: دار الحرمين، د. ط، 1415هـ).
22. صحيح الترغيب والترهيب،للألباني: محمد ناصر الدين، (ت:1420هـ)،الرياض: مكتبة المعارف، د. ط، د. ت.
34. مختصر الشمائل المحمدية للترمذي، للألباني: محمد ناصر الدين، (ت:1420هـ)،تحقيق واختصار محمد ناصر الدين الألباني (عمان: المكتبة الإسلامية، د. ط، د. ت).